

עין משפט
נר מצוה

^{יב} א מיי פֿיר מהל בילת מקדש הלה יד טו טו:

תום' ישנים

[סיפא איצטריכא ליה. וכו' אלו דברים [פסחים סה, א] מפרש דייטו למחנותם שבעל קרי והוא משתלחין חוץ למחנה שכניה. ואש"ג דבעל קרי משתלח חוץ לשמי מחנות ואיטו שזה לטמא שרץ בזה, הא כדאיתא. ובהשקפה נקט שטייף אחיראל. וזו הבה טבילתן ביום. ויום השביעי קאמר, דמקלט היום ככולו. וה"ה נמי שיכול לטבול ליל שביעי [שמעון] אף שאיטו יכול אז להביא קרבנותיו בשמיני שצריך להעריב שמשו. אלא ש שיהי מפגשן דהא [דמק] [דמניח] ב"י תבאר דגדה [עב, א] וסוין בטבילה לילה בוצה שאיטו טבילה, בליל שמיני קרבנות, ומניחין רחאי מדמתיא בנפרי [מור"כ מנורע פרק טו] מניין שטובלת מצער יום, וזו ופניה אחרת אל הכהן אל פתח אהל מועד [ויקרא טו, טז], כיול הא בזה אל פתח אהל מועד אל לא העריבה שמשו. ואין זה כלום, דהתם לא קאמר שטובלת מצער יום אלא לומר שאינה זריכה להתחן עד הלילה, אלא כל דכן הוא שטובלת אח"כ בליל שמיני, אלא שאז לא מוכל להביא קרבנותיה עד השביעי. וההיא דגדה מיירי בוצה קטנה, משום דספיקת לילה לאו ספיקה היא כדאמרינן בפרק [דמגילה יב, ב], ודאמרינן נמי התם בפרק תבאר דגדה [עב, א] וסוין כדאיה חוץ אחד עשר וטבלה וששמה שטמאיה משכב ומושב וחיטין בקרבן, והיטו טעמא משום דלא הוה זמנה עד יום ב', ועוד דהא נמי דרין פסק וזית שויה רבנן, ואפילו הכי לא טובלת עד הלילה. ויב"א. הפרישהו בטומאה ברא. פי' בקונטרס שלג ימות עליו ימת כו'. ואין לשאט שלג יגעו זו בני דאס שפאט שמיא ממחן הן, דהא אמרינן לקמן [ת, ב] בני שזה פרישתו לקדושה ואחיו הכהנים נוגעין זו אי כרבי מאיר אי כרבי יוסף, ואינהו סבירא להו טומאה דחיה היא בצבור, ואי' אחאי נוגעין זו דלפי זה נטו לפסק הכהנים בטמאי מחיס, דאין נראה לומר דטובא ללקמן פליגא ארבי מחלפא דהבא, אלא לפירוש הקונטרס ניחא טפי, דלא אסרינן נגיעה אלא שלג אחר, ועיקר פרישתו היא משום טומאות קרי וחיבה, וגם משום לנורא דכרבי כדאמרינן לקמן [מנ, א] [ת, א]

במשתלחין, ואש"ג לנורא דכרבי מדרכין.

ו:

סיפא איצטריך ליה אלא שחמור ממנו כו'. בפרק אלו דברים בפסחים (דף סה.) פריך מהכל אילימא לטומאתם האי טומאת ז' כתיב ביה והאי טומאת ז' כתיב ביה אלא לאו למחנות ומדסיפא למחנות רישא נמי למחנות מידי איריא הא כדאיתא והא כדאיתא וגמגמו סס התוס' אמאי משני בדוחק ומוקי רישא וסיפא בתרי טעמי לישני כי הכא לעולם לטומאתן וסיפא איצטריך ליה ונראה לי לתרץ דההיא שטייף דהתם ניחא ליה לתרץ טפי דהיא גופא איצטריך מלומר דסיפא איצטריך ליה ותנא רישא משנה שאינה זריכה משום סיפא והכל לא מני לשנויי כי התם דמסיפא גופא פריך ואיצטריך לשנויי שטייף דחיקא אי נמי נ"ל דהתם נמי לא מני לשנויי כי הכא דהא מסקינן הכא דבועל נדה כטמא מת לטבילתו וטובל ביום ורב שימי מנהרדעא סבירא ליה דבועל נדה כגדה לטבול בזילה ומעיקרא פריך ליה מצרייתא בועל נדה כטמא מת מאי לאו לטבילתו לא לטומאתו וסיפא איצטריך ליה והדר איתותב מצרייתא דתניא כדדיא בועל נדה וטמא מת טבילתם ביום ולהכי דהא על כרחך בועל נדה כטמא מת נמי לטבילתו כדמסקינן הכא והשאת מאי טעמא הוי כטמא מת לטבילתו אלא ש"מ דכגדה הוי לכל מאי דכתיב כדדיא אצל לנחאי דלא רביניהו קרא יש לנו לדמותו לטמא מת מסבירא משום דהוי טומאת מגע כמותו ואי"כ ה"ה למחנות ואש"ג דמעיקרא כי אמר לנחאי אי לטומאה לא הוה קשה פריך ליה והא על כרחך בועל נדה כטמא מת לטבילתו דמי ליה ונראה שחמור ממנו בועל נדה כו'. תימא לי דטמא מת נמי חמור מצועל נדה שטעון הזאה ג' ו' ומטמא כלי מתכות לעשותם אצ הטומאה כיוצא זו דמתן דריש מסכת אלהות ג' טמאין במת כלים זמא וזאת שטעון הזאה ג' ו' ומטמא כלי כסיפא דצרייתא חשיב נמי להני חומרי טמא מת מצועל נדה: **ש"מטמא משכב ומושב בטומאה** קלה. כאן חזר זו רש"י ממנה שפירש בפרק אלו דברים בפסחים (דף סו:) אהא דקאמר התם ארביצה זכ חמור ממזורע שכן עושה משכב ומושב וכו' משמע דמזורע אינו עושה משכב ומושב והקשה מדאמר בתורת כהנים וגילת את כל שערו פרט לבית הסתרים ודין הוא נאמר תגלתת בימי ספרו ונאמר תגלתת בימי גמרו מה תגלתת האמורה בימי ספרו פרט לבית הסתרים ומקשה אם הקל בימי ספרו שאין מטמא משכב ומושב ואין מטמא בציאה נקל בימי גמרו שטמא משכב ומושב כו' ומירך רש"י וגם ר"ת דההיא דאלו דברים דמשמע דזו עושה משכב ומושב ולא מזורע היינו לטמא אדם ובגדים וההיא דת"כ מיירי לטומאה קלה לטמא אוכלין ומשקין דלמי צק"ו כדאיתא צריש פרק דס הנדה (מה דף מד:) ומה זכ שאין מטמא בציאה עושה משכב ומושב אכן המנוגעת ומזורע שטמאים בציאה אינו דין שיעשו משכב ומושב וממיעוטא דהזו ולא אכן המנוגעת ממעט התם מטומאה חמורה והכי נמי נמעט מזורע גופיה מההוא קרא מטומאה חמורה וכאן פרש"י שעושה משכב ומושב לטמא אוכלין ומשקין ולא כשאר משכב ומושב שעושה לטמא אדם וכלים כגון הזב והמזורע וכו' וזה"ר משה מפונטייז"א פי' כמו שפרש"י ב כאן וההיא דאלו דברים מוקי לה במזורע בימי ספרו וכדמשמע בת"כ שאין עושה משכב ומושב ועוד האריכו זו התוס' באלו דברים (דף סו:) וכאן לא שייך ולי הוקשה על מה שפי' התוס' דמזורע ואכן המנוגעת אמו בק"ו מוז לטומאה קלה והכי אמו האכיז למיפרך מה לזכ שעושה משכב ומושב לטומאה חמורה תאמר דהני ומיהו הא לא קשה לאיכא למימר בועל נדה יורחי מיהו אכתי איכא למיפרך מה להלך השהו שבהן שטמא כלי חרס בהיסק דאין בועל נדה מטמא כלי חרס בהיסק כמו שהוכיח שם ר"י מדאמר פרק בנות כותים (מה דף לג.) מה היא מטמאה כלי חרס אף הוא מטמא כלי חרס ומדנקט כלי חרס שאין מטמא מגזו ש"מ בהיסק קאמר אלא נ"ל דטומאה חמורה נמעטיה מהזב וטומאה קלה מטמא בהיקשא דהזב את וזו לזכר ולנקבה ודרשינן בפרק בנות כותים (שם דף לד:) לזכר לרבות מזורע דהזב וזאתה מזורע לזכר גמור ומן הדין הוה לן למימר דאיתקש לזכ אפילו לטומאה חמורה אלא דלתא מיעוטא דהזב ומעטיה וטוקי מיעוטא לטומאה חמורה והיקשא לטומאה קלה: **אמר רב תחליפא משמיה דרבא זאת אומרת טומאה הותרה חייא בציבור**. תימא דבזוחים ר"פ כל הפסולים (דף לג.) קאמר מכלל דמרייהו סבירא להו פי' אציי ורצא טומאה דחיה היא בציבור ומירך ר"י דהא דקאמר רצא הכא טומאה היתר היא זאת אומרת וליה לא ס"ל דס"ל ו' (כרז) דאמר בסמוך טומאה דחיה היא ול"נ דאין אנו זרייכין לומר דלא ס"ל כסתם תמנינן אלא ההיא דהתם לענין פסח איירי דקאי דאמר עולא ביהא במקלט שמה ביהא ופריך ליה ממזורע שחל שמיני שלו להיות בערב הפסח וראה קרי אש"פ שאין טובל יום אחר נכנס זה נכנס מוטב יבא עשה שיש זו כרת וידחה עשה שאין זו כרת ואי אמרת ביהא במקלט שמה ביהא אידי ואידי עשה שיש זו כרת הוא א"ל מטונך הואיל והותר לנרעמו הותר לקריי אחר רב יוסף ש"מ דקסבר עולא רובן זצין ונעשו טמאי מחיס הואיל והותרו לטומאתן הותרו לזיבתן א"ל אציי מי דמי טומאה אישתראי זיבה לא אישתראי וכו' דילמא הכי קאמר מר רובן טמאי מחיס וכו' ואכתי לא דמי מזורע היתירהו הוא טומאה דחיה היא להא לא אידחאי א"ל רצא ארביצה איפכא מסתברא וכו' וכיון דהתם לענין פסח איירי איכא למימר נהי דפסח כיון דלמי בציופיא חשיב בקרבן ציבור ודוחה את השבת ואת הטומאה מ"מ כיון דלאו כל ישראל מייתו חד פסח בשותפות מהדרינן אטהורין אפילו למ"ד טומאה היתר היא בקרבן ציבור גמור הבא בשותפות וכן משמע לקמן בסמוך (דף י.) דלילו של אהרן אש"ג דזימנא קביעא ליה ודמי את השבת ואת הטומאה בקרבן ציבור מכל מקום כיון דקרבן יחיד הוא מהדרינן אטהורין לכולי עלמא וכ"ש דניחא טפי הא דלאצטריך למידק התם מכלל דמרייהו סבירא להו טומאה דחיה דמאי נפקא מינה בזההו דיוקא אלא משום דרצא סבירא ליה הכא טומאה היתר היא איצטריך למידק התם דאפילו הכי מודה הוא בפסח וש"מ דשטייף דשנינן הכא ביומא בסמוך אילים בזאילו של אהרן דאפילו למ"ד היתר הוא בקרבן יחיד כמו אילו של אהרן ופסח אש"ג דזימנא קביע להו ודחו שבת וטומאה מודה הוא דמהדרינן אטהרה: פרים

שבעת ימים פרק ראשון יומא

שטמא משכב ומושב. אפילו עשר מצעות זו על גב זו וטמא מת אינו מטמא אלא מגעו: **לטמא אוכלין ומשקין**. ולא לטמא אדם וכלים כשאר כל עושה משכב ומושב כגון זכ וזבה ונדה ומזורע שטומאתן אצ הטומאה לטמא אדם וכלים אצל בועל נדה כתיב ביה (ויקרא טו) כל המשכב אשר ישכב עליו יטמא

נתקו הכתוב מטומאה חמורה דמשכב נדה עצמה שטמא אדם כדכתיב (שם) וכל ג' אשר יגע במשכבה וגו' והציאו לטומאה קלה לטמא אוכלין ומשקין דאי לטומאה חמורה לישתוק קרא מיניה ואנא ידענא דמשכבו טמא כמשכב נדה דהא כתיב ותהי נדמה עליו (שם): **ועד שאסה מפרישו מטומאת ציטו**. ושאר כל אדם נכנסין ויוצאין אכלו הפרישו מטומאת מת ולא יהיו כל אדם נכנסין ויוצאין אכלו שמה ימות מת עליו: **הותרה היא בציבור**. כדכתיב איש נדמה ואין ציבור נדחין וציוס הכפורים כוליה קרבן ציבור ואף קרבן שלו דוחה את הטומאה שהרי זמנו קבוע וקרבנו תלוי זו: **דחויס היא בציבור**. אף על פי שהקרבן ציבור דוחה אותה בקושי הותרה ולא היתר גמור (א) וכל מה דמנינו להדורי מהדרינן שיעשה בטורה: **בזההו צית אצ** שעוצד באותו יום דכולי עלמא טהורין עבדי תמידים דההוא יומא אש"פ שקרבן ציבור הן: דכל

נחמן ואמר עבדי נמי **טמאין דכל**

אמר לנחאי אי לטומאה לא הוה קשה פריך ליה והא על כרחך בועל נדה כטמא מת לטבילתו כדמסקינן הכא וכיון דדמי לטבילה דמי נמי למחנות כדפי': **אלא** שחמור ממנו בועל נדה כו'. תימא לי דטמא מת נמי חמור מצועל נדה שטעון הזאה ג' ו' ומטמא כלי מתכות לעשותם אצ הטומאה כיוצא זו דמתן דריש מסכת אלהות ג' טמאין במת כלים זמא וזאת שטעון הזאה ג' ו' ומטמא כלי כסיפא דצרייתא חשיב נמי להני חומרי טמא מת מצועל נדה: **ש"מטמא משכב ומושב בטומאה** קלה. כאן חזר זו רש"י ממנה שפירש בפרק אלו דברים בפסחים (דף סו:) אהא דקאמר התם ארביצה זכ חמור ממזורע שכן עושה משכב ומושב וכו' משמע דמזורע אינו עושה משכב ומושב והקשה מדאמר בתורת כהנים וגילת את כל שערו פרט לבית הסתרים ודין הוא נאמר תגלתת בימי ספרו ונאמר תגלתת בימי גמרו מה תגלתת האמורה בימי ספרו פרט לבית הסתרים ומקשה אם הקל בימי ספרו שאין מטמא משכב ומושב ואין מטמא בציאה נקל בימי גמרו שטמא משכב ומושב כו' ומירך רש"י וגם ר"ת דההיא דאלו דברים דמשמע דזו עושה משכב ומושב ולא מזורע היינו לטמא אדם ובגדים וההיא דת"כ מיירי לטומאה קלה לטמא אוכלין ומשקין דלמי צק"ו כדאיתא צריש פרק דס הנדה (מה דף מד:) ומה זכ שאין מטמא בציאה עושה משכב ומושב אכן המנוגעת ומזורע שטמאים בציאה אינו דין שיעשו משכב ומושב וממיעוטא דהזו ולא אכן המנוגעת ממעט התם מטומאה חמורה והכי נמי נמעט מזורע גופיה מההוא קרא מטומאה חמורה וכאן פרש"י שעושה משכב ומושב לטמא אוכלין ומשקין ולא כשאר משכב ומושב שעושה לטמא אדם וכלים כגון הזב והמזורע וכו' וזה"ר משה מפונטייז"א פי' כמו שפרש"י ב כאן וההיא דאלו דברים מוקי לה במזורע בימי ספרו וכדמשמע בת"כ שאין עושה משכב ומושב ועוד האריכו זו התוס' באלו דברים (דף סו:) וכאן לא שייך ולי הוקשה על מה שפי' התוס' דמזורע ואכן המנוגעת אמו בק"ו מוז לטומאה קלה והכי אמו האכיז למיפרך מה לזכ שעושה משכב ומושב לטומאה חמורה תאמר דהני ומיהו הא לא קשה לאיכא למימר בועל נדה יורחי מיהו אכתי איכא למיפרך מה להלך השהו שבהן שטמא כלי חרס בהיסק דאין בועל נדה מטמא כלי חרס בהיסק כמו שהוכיח שם ר"י מדאמר פרק בנות כותים (מה דף לג.) מה היא מטמאה כלי חרס אף הוא מטמא כלי חרס ומדנקט כלי חרס שאין מטמא מגזו ש"מ בהיסק קאמר אלא נ"ל דטומאה חמורה נמעטיה מהזב וטומאה קלה מטמא בהיקשא דהזב את וזו לזכר ולנקבה ודרשינן בפרק בנות כותים (שם דף לד:) לזכר לרבות מזורע דהזב וזאתה מזורע לזכר גמור ומן הדין הוה לן למימר דאיתקש לזכ אפילו לטומאה חמורה אלא דלתא מיעוטא דהזב ומעטיה וטוקי מיעוטא לטומאה חמורה והיקשא לטומאה קלה: **אמר רב תחליפא משמיה דרבא זאת אומרת טומאה הותרה חייא בציבור**. תימא דבזוחים ר"פ כל הפסולים (דף לג.) קאמר מכלל דמרייהו סבירא להו פי' אציי ורצא טומאה דחיה היא בציבור ומירך ר"י דהא דקאמר רצא הכא טומאה היתר היא זאת אומרת וליה לא ס"ל דס"ל ו' (כרז) דאמר בסמוך טומאה דחיה היא ול"נ דאין אנו זרייכין לומר דלא ס"ל כסתם תמנינן אלא ההיא דהתם לענין פסח איירי דקאי דאמר עולא ביהא במקלט שמה ביהא ופריך ליה ממזורע שחל שמיני שלו להיות בערב הפסח וראה קרי אש"פ שאין טובל יום אחר נכנס זה נכנס מוטב יבא עשה שיש זו כרת וידחה עשה שאין זו כרת ואי אמרת ביהא במקלט שמה ביהא אידי ואידי עשה שיש זו כרת הוא א"ל מטונך הואיל והותר לנרעמו הותר לקריי אחר רב יוסף ש"מ דקסבר עולא רובן זצין ונעשו טמאי מחיס הואיל והותרו לטומאתן הותרו לזיבתן א"ל אציי מי דמי טומאה אישתראי זיבה לא אישתראי וכו' דילמא הכי קאמר מר רובן טמאי מחיס וכו' ואכתי לא דמי מזורע היתירהו הוא טומאה דחיה היא להא לא אידחאי א"ל רצא ארביצה איפכא מסתברא וכו' וכיון דהתם לענין פסח איירי איכא למימר נהי דפסח כיון דלמי בציופיא חשיב בקרבן ציבור ודוחה את השבת ואת הטומאה מ"מ כיון דלאו כל ישראל מייתו חד פסח בשותפות מהדרינן אטהורין אפילו למ"ד טומאה היתר היא בקרבן ציבור גמור הבא בשותפות וכן משמע לקמן בסמוך (דף י.) דלילו של אהרן אש"ג דזימנא קביעא ליה ודמי את השבת ואת הטומאה בקרבן ציבור מכל מקום כיון דקרבן יחיד הוא מהדרינן אטהורין לכולי עלמא וכ"ש דניחא טפי הא דלאצטריך למידק התם מכלל דמרייהו סבירא להו טומאה דחיה דמאי נפקא מינה בזההו דיוקא אלא משום דרצא סבירא ליה הכא טומאה היתר היא איצטריך למידק התם דאפילו הכי מודה הוא בפסח וש"מ דשטייף דשנינן הכא ביומא בסמוך אילים בזאילו של אהרן דאפילו למ"ד היתר הוא בקרבן יחיד כמו אילו של אהרן ופסח אש"ג דזימנא קביע להו ודחו שבת וטומאה מודה הוא דמהדרינן אטהרה: פרים

מסורת הש"ס

(א) לקמן פת. שבת קכא. [פסחים יז:] (ב) [לקמן ז: מו: פסחים עו. עט. פ. זכאים לג.]. (ג) [ז"ל הטובען, (ד) [ז"ל כרז ששת], (ה) [לקמן דף נא.].



הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה דמור' כו' ולא היתר גמור הוא וכל כ"י:



גליון הש"ס

תום' ד"ה שפטא וכו' והר"ד משה מפונטייזא פ"י. עיין בר"ש פ"א מ"ג דכלס:



מוסף רש"י

הזב והזבה כו'. ביימא ז' אצל יוה"כ שטיה בחוסתא דיומא (שבת קכא.). טבילתן ביום משאליר המזרח ביום שביעי שלהם. וטעמא כפ"צ דמגילה (כ.) מקרא דיום השביעי, מקלט שביעי ספירה, ואם חל שביעי שלהם ביוה"כ טובלין דכרן לאכול תרומה לערב (שבת שם). נדה ויולדת טבילתן בלילה. טובלות דכרן בליל יוה"כ אם חל שביעי שלה בערב יום הכפורים, שאינה יכולה לטבול ביום ז', דכתיב זה תהיה בגמטה, בזהייתה תהא כל ז'. דחוריה היא בציבור. אש"ג דאכשרה רחמנא למתי בטומאה, לא היתר גמור הוא, אלא היכי דלא משתכחי טהורין (פסחים עו.) בקושי הותרה טהרה דלאהדורי אטרההי או אטומאה קלה מהדרינן (שם עט. וכעיי"ז לקמן מו:) לומר בקושי דמית אכלא דחיו בעלמא על ידי נשואת שון, שהיך מלאה, ולא בהיתר גמור (בזחיס לג.).